



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๕๕๓

ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๔/ ๒๔๕๓

วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอรื้อการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา ๕๖ (๒) (ข) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

เรียน อธิบดีกรมสรรพากร

ตามที่กรมสรรพากร ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๗๐๕/๑๘๒๖ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ แจ้งว่า กรมฯ โดยสำนักงานสรรพากรพื้นที่โยธยา ได้ประกาศประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) เลขที่ ๒/๒๕๖๓ การจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยประจำสำนักงานสรรพากรพื้นที่โยธยา และสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองโยธยา ปิงปประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และ เลขที่ ๓/๒๕๖๓ การจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ประจำสำนักงานสรรพากรพื้นที่โยธยา และสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา ปิงปประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ และได้ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาเมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ โดยบริษัท รักษาความปลอดภัยทรัพย์อุดม จำกัด เป็นผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำสำนักงานฯ และบริษัท รักษาความปลอดภัย เซฟตี้ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เป็นผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ฯ โดยผู้ชนะการเสนอราคาทั้งสองรายได้เข้าปฏิบัติงานเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ต่อมาเมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ มีผู้อุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้างการจ้างเหมาบริการทั้งสองโครงการ ซึ่งสำนักงานสรรพากรพื้นที่โยธยาไม่เห็นด้วยกับการอุทธรณ์ดังกล่าว จึงได้รายงานความเห็นพร้อมเหตุผลไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน ตามหนังสือกรมสรรพากร ที่ กค ๐๗๒๗.๐๕/๓๕๑๙ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ และปัจจุบันอยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาอุทธรณ์ เนื่องจากระหว่างรอผลการพิจารณาอุทธรณ์ สำนักงานสรรพากรพื้นที่โยธยามีความจำเป็นต้องดำเนินการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย และจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์เพื่อมิให้เกิดความเสียหายต่อการปฏิบัติงานของราชการ และเพื่อป้องกันดูแลรักษาความปลอดภัยให้แก่สถานที่และทรัพย์สินของทางราชการ กรมสรรพากร จึงขอหารือ ดังนี้

๑. ในระหว่างรอผลการพิจารณาอุทธรณ์ สำนักงานสรรพากรพื้นที่โยธยาจะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย และการจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ เป็นรายเดือนไปพลางก่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา ๕๖ (๒) (ข) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้หรือไม่ อย่างไร

๒. กรณีคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียนแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ไม่เห็นด้วยกับผู้อุทธรณ์ สำนักงานสรรพากรพื้นที่โยธยา สามารถแจ้งให้ผู้ชนะการเสนอราคาลงนามในสัญญาโดยมีผลย้อนหลังไปตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ตามนัยหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๓๔๖ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐ ได้หรือไม่ อย่างไร ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

/คณะกรรมการ ...





คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (คณะกรรมการวินิจฉัย) พิจารณาแล้วมีความเห็น ดังนี้

๑. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๑๗ บัญญัติว่า “ให้ผู้มีสิทธิอุทธรณ์ยื่นอุทธรณ์ต่อหน่วยงานของรัฐนั้นภายในเจ็ดวันทำการนับแต่วันประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง” และมาตรา ๑๑๘ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในเจ็ดวันทำการนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ ในกรณีที่เห็นด้วยกับอุทธรณ์ก็ให้ดำเนินการตามความเห็นนั้นภายในกำหนดเวลาดังกล่าว” และวรรคสอง บัญญัติว่า “ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่เห็นด้วยกับอุทธรณ์ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนให้เร่งรายงานความเห็นพร้อมเหตุผลไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา ๑๑๙ ภายในสามวันทำการนับแต่วันที่ครบกำหนดตามวรรคหนึ่ง” ประกอบมาตรา ๑๑๙ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “เมื่อได้รับรายงานจากหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๑๑๘ ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์พิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานดังกล่าว หากเรื่องใดไม่อาจพิจารณาได้ทันในกำหนดนั้น ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ขยายระยะเวลาออกไปได้ไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวันนับแต่วันที่ครบกำหนดเวลาดังกล่าว และแจ้งให้ผู้อุทธรณ์และผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกทราบ” วรรคสอง บัญญัติว่า “ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เห็นว่าอุทธรณ์ ฟังขึ้นและมีผลต่อการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีนัยสำคัญ ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์สั่งให้หน่วยงานของรัฐ ดำเนินการให้มีการจัดซื้อจัดจ้างใหม่หรือเริ่มจากขั้นตอนใดตามที่เห็นสมควร ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เห็นว่าอุทธรณ์ฟังไม่ขึ้นหรือไม่มีผลต่อการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีนัยสำคัญ ให้แจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อทำการ จัดซื้อจัดจ้างต่อไป” วรรคสาม บัญญัติว่า “การวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด” และวรรคสี่ บัญญัติว่า “ในกรณีที่พ้นกำหนดระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งแล้ว คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ยังพิจารณาไม่แล้วเสร็จ ให้ยุติเรื่อง และให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์แจ้งผู้อุทธรณ์และผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกทราบ พร้อมกับแจ้งให้หน่วยงานของรัฐทำการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป”

๒. กรณีตามข้อหารือ ๑ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และมาตรา ๕๕ บัญญัติให้การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุอาจกระทำได้โดยวิธี ดังต่อไปนี้ (๑) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนผู้ประกอบการทั่วไปที่มีคุณสมบัติ ตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกำหนดให้เข้ายื่นข้อเสนอ (๒) วิธีคัดเลือก ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐ เชิญชวนเฉพาะผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกำหนดซึ่งต้องไม่น้อยกว่า สามรายให้เข้ายื่นข้อเสนอ เว้นแต่ในงานนั้นมีผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดน้อยกว่าสามราย (๓) วิธีเฉพาะเจาะจง ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข ที่หน่วยงานของรัฐกำหนดรายใดรายหนึ่งให้เข้ายื่นข้อเสนอ หรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคารวมทั้ง การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุกับผู้ประกอบการโดยตรงในวงเงินเล็กน้อยตามที่กำหนดในกฎกระทรวงที่ออก ตามความในมาตรา ๙๖ วรรคสอง และมาตรา ๕๖ การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ให้หน่วยงานของรัฐเลือกใช้วิธี ประกาศเชิญชวนทั่วไปก่อนเว้นแต่ วรรคหนึ่ง (๑) (ก) - (ข) หรือมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ก) - (ข) ประกอบกับ กฎกระทรวงกำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลง เป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑ กำหนดว่า “การจัดซื้อจัดจ้าง

/สินค้า ...



สินค้า งานบริการ หรืองานก่อสร้าง ที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือบริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งหนึ่งไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง ดังนั้น หากข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในระหว่างการรอ ผลการพิจารณาอุทธรณ์ กรมฯ โดยสำนักงานสรรพากรพื้นที่ยโสธร มีความประสงค์จัดจ้างเหมาบริการ รักษาความปลอดภัยประจำสำนักงานสรรพากรพื้นที่ยโสธร และสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองยโสธร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นรายเดือน ในวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท กรมฯ โดยสำนักงานสรรพากรพื้นที่ยโสธร ย่อมสามารถจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามพระราชบัญญัติฯ มาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ข) ได้

๓. กรณีตามข้อหาข้อ ๒ ตามพระราชบัญญัติฯ มาตรา ๖๖ วรรคสอง บัญญัติว่า “การลงนาม ในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างจะกระทำต่อเมื่อล่วงพ้นระยะเวลาอุทธรณ์และไม่มีผู้ใดอุทธรณ์ตามมาตรา ๑๑๗ หรือในกรณีที่มีการอุทธรณ์ เมื่อหน่วยงานของรัฐได้รับแจ้งจากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ให้ทำการ จัดซื้อจัดจ้างต่อไปได้ เว้นแต่การจัดซื้อจัดจ้างที่มีความจำเป็นเร่งด่วนตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๑) (ค) หรือการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง หรือการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเล็กน้อยตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ที่ออกตามมาตรา ๙๖ วรรคสอง” หากข้อเท็จจริงปรากฏว่า คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน ตามพระราชบัญญัติฯ ได้แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ว่าข้อกล่าวอ้างของผู้อุทธรณ์ฟังไม่ขึ้น กรมสรรพากร โดยสำนักงานสรรพากรพื้นที่ยโสธร จึงสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในขั้นตอนต่อไป ตามนัยมาตรา ๑๑๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติฯ กรมฯ ย่อมสามารถลงนามในสัญญาต่อไป และสัญญามีผลนับแต่วันที่ลงนามเป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นายประภาศ คงเอียด)

อธิบดีกรมบัญชีกลาง

ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการวินิจฉัย



(กวจ. ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๙ เม.ย. ๒๕๖๔) (๑๐๑)